

1513445-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... 56-58), em razão da prática de crime de roubo majorado, a atestar seus maus antecedentes. Atento, assim, aos maus antecedentes, fixo a pena base um sexto acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não se verifica nenhuma circunstância atenuante a considerar. De outro lado, conforme ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

n1513445-74.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513445-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2148275/2021 - 02º D.P. BOM

RETIRO, 18253203 - 02º D.P. BOM RETIRO, 1840/21/102 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2148275

- 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AILTON HENRIQUE MACHADO PEREIRA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

AILTON HENRIQUE MACHADO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com o corréu CARLOS ALEXANDRE GASPARINI, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), c.c. o artigo 61, inciso II, alínea 'j' (em ocasião de calamidade pública), ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 105-106), no dia 1 de junho de 2021, por volta das 9 horas e 40 minutos, na Avenida Duque de Caxias, nº 871, bairro República, nesta Capital, durante período de calamidade pública, em concurso de agentes e unidade de desígnios, subtraiu, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho de telefonia celular marca Samsung, modelo Galaxy A 20, avaliado em oitocentos reais, pertencente à vítima Douglas Santiago Benedito.

De acordo com a denúncia, na ocasião dos fatos, o ofendido transitava com seu veículo em direção ao trabalho, quando parou em um semáforo e visualizou AILTON e

CARLOS se aproximarem, juntos. Em seguida, CARLOS arrebatou o seu aparelho celular, que estava no suporte fixado ao painel do carro, fugindo em seguida. Logo após, uma guarnição policial em patrulhamento pela Avenida Duque de Caxias, avistou dois indivíduos de bicicleta aparentando nervosismo diante da presença dos agentes, o que ensejou a realização da abordagem. Nesse instante, CARLOS dispensou ao solo um objeto, que foi identificado como sendo o aparelho telefônico do ofendido, pois logo o telefone tocou, um dos policiais atendeu e identificou a ocorrência.

Ambos os denunciados foram presos em flagrante delito.

Por ocasião da análise judicial de regularidade formal do flagrante, em audiência de apresentação dos presos, o flagrante foi homologado e a prisão de AILTON foi convertida em preventiva, tendo sido concedida a liberdade provisória ao corréu CARLOS (fls. 77-82).

A denúncia foi recebida às fls. 110-111.

CARLOS foi citado por edital, não compareceu nos autos e nem constituiu advogado, tendo sido, então, suspenso o curso do processo e do prazo prescricional em relação a ele, na forma do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 137-142).

AILTON foi regularmente citado, conforme certidão de fls. 129, e a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, às fls. 144-146.

Por decisão de fls. 147-148, o recebimento da denúncia foi mantido.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidos o ofendido Douglas Santiago Benedito, bem como as testemunhas Policiais Militares Leonardo Henrique da Cruz e Gabriel Silva Soares. Em seguida, o acusado foi interrogado.

Declarada encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram em alegações finais.

O Ministério Público, às fls. 179-185, requereu, em síntese, que a ação penal seja julgada procedente, com a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, às fls. 194-200, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, bem como a outorga de regime prisional aberto, pois as circunstâncias judiciais lhe são totalmente favoráveis; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, pois presentes os requisitos legais; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar. Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Da atenta análise do processado, evidencia-se prova suficiente de materialidade e autoria do crime, perfazendo-se como de rigor a condenação do acusado em razão da prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, impondo-se, contudo, seja afastada a incidência da qualificadora definida no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal.

A materialidade delitiva está comprovada nos autos, acima de tudo diante do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), do Boletim de Ocorrência (fls. 2-5), do Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12), do Auto de Entrega (fls. 13), bem como pela prova oral colhida.

A autoria também está devidamente comprovada nos autos, sobretudo a se atentar para os depoimentos da vítima e dos Policiais Militares, a revelar que, de fato, o acusado, juntamente com o corréu CARLOS, subtraíram o aparelho telefônico do acusado, retirando-o de modo súbito do suporte do painel do veículo automotor do ofendido, pela janela.

Ao ser ouvido em Juízo, o ofendido Douglas Santiago Benedito narrou, em suma, que tudo foi muito rápido. Estava se deslocando para o trabalho quando parou em um

sinal fechado na altura da Avenida Tiradentes. Estava parado e os dois se aproximaram. Um deles pegou seu celular pela janela, que estava aberta, e os dois fugiram. Assim que um deles pegou, os dois saíram correndo. Eles vieram pelo mesmo lado do carro. O celular foi recuperado pela polícia e estava íntegro, sem avarias. Reconheceu os dois indivíduos, no dia dos fatos, sem nenhuma dúvida. Não sabe quanto tempo demorou para a polícia deter o acusado. Reconheceu o acusado presente em audiência, assinalando que não foi ele o que pegou o celular. Ele é o indivíduo que estava junto com o que pegou o celular e saiu correndo logo após pegarem o aparelho de dentro do carro.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar Gabriel Silva Soares, que narrou, em suma, que estavam em patrulhamento pela Avenida Duque de Caxias, próximo à região da cracolândia. Trata-se de via de sentido único e o acusado presente em audiência vinha em sentido contrário com o outro, em uma bicicleta, em velocidade elevada, no sentido da cracolândia, o que despertou a atenção dos policiais, pois não é usual tal contexto naquele local. Fez meia-volta com a viatura e foi atrás deles. Ao avistar os policiais e perceber que seria abordado, ele jogou fora um celular, bem próximo dele. Efetuaram abordagem e nada de ilícito foi encontrado em poder deles. Em seguida, ainda na abordagem, o celular tocou. O seu parceiro atendeu e tratava-se da vítima, informando que havia sido roubado há pouco. O ofendido descreveu as características dos dois ofensores, coincidentes com as características das duas pessoas abordadas. Esse ofendido relatou que eles haviam pegado o celular de dentro do seu carro. Não se recorda o que eles disseram no momento da abordagem. Conduziram os dois ao Distrito Policial. Não tem condições de afirmar quais dos dois jogou o celular fora, mas tem certeza de que foi um dos dois, que estavam na bicicleta. Não se recorda se, na Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu os ofensores. O furto ocorreu pouco tempo antes da abordagem. O furto foi próximo ao local da abordagem. O acusado presente em audiência era quem conduzia a bicicleta. O outro estava de carona, no cano da bicicleta.

Ainda, o Policial Militar Leonardo Henrique da Cruz, ao depor, assinalou que a equipe estava em patrulhamento de rotina quando visualizaram os acusados trafegando no sentido contrário da via em uma bicicleta. Os dois estavam em uma só bicicleta, em velocidade alta e demonstraram nervosismo, o que levantou suspeitas e determinou que efetuassem abordagem. Fizeram o retorno e logo viram que eles dispensaram um objeto. Efetuaram abordagem e encontraram o celular. Eles não souberam explicar como obtiveram esse aparelho telefônico. Durante a abordagem, o ofendido ligou no aparelho celular. Atenderam e conversaram com ele, que contou o ocorrido, passando características dos seus ofensores. Ao conversar com o ofendido, verificou que entre o furto e a abordagem, passaram apenas minutos, mas não sabe precisar quanto. Levaram os dois para a Delegacia de Polícia em flagrante. Não afirma com certeza, mas acredita que dos dois, CARLOS tenha sido o que jogou o celular, mas afirma que viu um deles jogar o celular.

Por ocasião de seu interrogatório, AILTON inicialmente relatou que registra 27 anos de idade, é casado, tem uma filha de 5 anos de idade com sua esposa. Não tem outros filhos. Trabalhava como ajudante geral, com registro formal em uma empresa. É dependente químico e teve recaída. Tem dependência de crack. Estava na denominada "cracolândia" há três dias fazendo uso de crack. Estava dormindo na região da Luz, querendo voltar para casa, triste. Acordou por volta da 8h30 da manhã. Já havia visto CARLOS por lá, conhecia de lá. Estava seguindo para tomar um café e CARLOS lhe ofereceu carona de bicicleta. Estavam os dois na bicicleta quando foram "enquadrados" pela polícia. Não tem nenhuma relação com esse furto do celular. Não participou disso. Apenas, poucos instantes antes, pegou uma carona de bicicleta com CARLOS.

A despeito da negativa de autoria de AILTON, sua versão, suas assertivas, não se confirmam de nenhum modo nos autos e, ao revés, há provas bastantes de sua participação no delito dos autos, o que se afirma, acima de tudo, diante do relato do ofendido, que afirmou reconhecer AILTON como sendo um dos dois indivíduos que se aproximaram de seu carro, fugindo logo após seu comparsa pegar o celular de dentro do carro, bem como frente ao contexto em que flagrado, em que detido, pela Polícia Militar, juntamente com o corréu, os dois em um a mesma bicicleta, sendo que um

deles, ao ver a polícia e perceber a iminência da abordagem, jogou o celular fora, poucos instantes após os fatos, o furto.

Acresce que os Policiais Militares afirmaram terem visualizado, quando foram atrás dos acusados, um deles jogar fora o aparelho telefônico que confirmou-se ser exatamente o que havia sido furtado do ofendido instantes antes da abordagem.

Registre-se que os depoimentos dos policiais militares merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunhas compromissadas como as demais, salientando ainda, que a ilustre Defesa não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7).

De observar-se também, que os acusados foram presos em flagrante delito na posse do bem subtraído, sendo relevante anotar posicionamento jurisprudencial acerca do ponto:

"Em tema de furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório, tanto mais se, tornando-se o réu revel, confessou o crime na fase extrajudicial" (RT 656/303) - grifos nossos.

"Em tema de furto a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe-se-lhe justificação inequívoca. A justificação dúbia e inverossímil reforçada pelos maus antecedentes do agente e pela inexistência de prova em desfavor do lesado, autoriza o decreto condenatório" (RT 688/334).

A qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal resultou incontestada nos autos, não subsistindo dúvidas acerca da atuação conjunta de dois agentes.

Da circunstância agravante prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal (ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública).

Em que pese o Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, tenha reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia em razão do coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que os agentes tenham se aproveitado da situação para a prática do crime de furto qualificado, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelos réus.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 2ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Não se nega a situação para lá de delicada que o mundo vive, mas a agravação da pena deve ser reservada a casos concretos, nos quais o agente se vale da calamidade pública para a prática do delito, como a hipótese de desvio de verba pública destinada à saúde ou o superfaturamento de itens essenciais ao combate do vírus mortal". (Apelação Criminal nº 1525440-21.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Francisco Orlando, 24 de fevereiro de 2021). (grifos nossos)

No mesmo sentido: V. Acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021 e Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021.

Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Ante a coesão do conjunto probatório, a condenação de AILTON em razão do crime de furto qualificado, conforme imputação inicial.

Comprovada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Da análise das circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal,

verifico que ao tempo dos fatos destes autos, para além da reincidência, que será anotada na segunda fase de fixação da reprimenda penal, adiante, o acusado registrava condenação, transitada em julgado para a defesa no dia 13 de outubro de 2015, nos autos do processo nº 3035628-94.2013.8.26.0405, que tramitou perante a 2ª Vara Criminal de Osasco / SP (conforme certidão de fls. 56-58), em razão da prática de crime de roubo majorado, a atestar seus maus antecedentes. Atento, assim, aos maus antecedentes, fixo a pena base um sexto acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, não se verifica nenhuma circunstância atenuante a considerar. De outro lado, conforme atesta a certidão do distribuidor criminal, de fls. 56-58, AILTON é reincidente, porquanto ao tempo dos fatos já registrasse condenação criminal em razão da prática de outro roubo, nos autos da ação penal nº 1504095-33.2019.8.26.0228, que teve trâmite perante a 31ª Vara Criminal Central da Capital de São Paulo, com trânsito em julgado antes dos fatos destes autos, no dia 12 de abril de 2021.

A reincidência sempre agrava a pena, motivo pelo qual impõe-se o incremento da reprimenda penal em mais uma sexta parte, a totalizar 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pena que, ausentes outras causas determinantes de alteração, fica consolidada como definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o acusado, além de ser reincidente, ostenta antecedentes desabonadores, não sendo favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa). É preciso ainda que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do C.P. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência, bem diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, a medida não se revela como socialmente recomendável, além de não permitida, nos termos do § 3º do citado artigo.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial da presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado AILTON HENRIQUE MACHADO PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV (concurso de agentes), do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, cada dia-multa no valor unitário mínimo legal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, pois não há notícia de que o acusado tenha condição financeira favorecida.

O acusado responde aos termos do processo cautelarmente custodiado e assim deve permanecer. Até aqui a percepção do Juízo foi da necessidade de que permanecesse preso, não havendo nada que enseje alteração de entendimento acerca desta necessidade. Acima de tudo, anote-se que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são desfavoráveis, além de se tratar de reincidente, com condenação transitada em julgado por crime grave, de roubo.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lancem-se os nomes dos réus no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno cada réu a pagar o equivalente a cem UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

P.R.I.C.

São Paulo, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA